Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

| | |
|---|---|
| **HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **Số: 04/2019JCCI** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| | ----------o0o-------- |

V/v: *Ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước*

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước**

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý cơ quan dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Tại khoản 13 điều 55 trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước mà Quý cơ quan soạn thảo hiện đang lấy ý kiến đóng góp có quy định đối tượng kiểm toán là "Người nộp thuế; tổ chức sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tổ chức khác có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công".

Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề thuế, trong bối cảnh cơ quan quản lý thuế có quyền hạn kiểm tra thuế, Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới có nêu doanh nghiệp ở Việt Nam mất tương đối nhiều thời gian và chi phí hơn để nộp thuế so với các nước khác (xếp thứ 131 trên 190 quốc gia). Giả sử sau khi cơ quan quản lý thuế đã kiểm tra thuế, nếu Kiểm toán Nhà nước lại kiểm tra thuế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ mất thêm nhiều thời gian và chi phí để phục vụ công tác kiểm tra, chỉ số Doing Business của Việt Nam sẽ bị tụt hạng thêm và chúng tôi quan ngại rằng môi trường đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm Nhật Bản, sẽ trở nên kém hấp dẫn đi nhiều.

Ngoài ra, do các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp đều sử dụng đất đai nên liên quan đến tính phù hợp của việc "sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản", các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên Môi trường và Sở Tài nguyên Môi trường có quyền giám sát và kiểm tra hoạt động sử dụng đất đai và tài nguyên. Giả sử, ngoài hoạt động kiểm tra nói trên, nếu Kiểm toán Nhà nước cũng có quyền kiểm tra trực tiếp doanh nghiệp sử dụng, khai thác đất đai và tài nguyên thì đối với cùng một hoạt động, doanh nghiệp phải chịu gánh nặng kiểm tra hai lần.

Đối với các tổ chức có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, nếu là dự án BOT thì chúng tôi hiểu rằng các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công thương và Bộ Giao thông Vận tải) thẩm tra việc cấp giấy phép cho dự án, thực hiện và giám sát hoạt động nói trên sẽ là đối tượng kiểm tra. Thế nhưng, nếu

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

như nhà đầu tư tư nhân trong dự án BOT lại trở thành đối tượng kiểm tra trong hoạt động kiểm toán trực tiếp thì lại trở thành kiểm tra hai lần, tăng thêm gánh nặng cho nhà đầu tư. Điều này khiến cho các dự án BOT có vốn đầu tư nước ngoài phải mất 10 năm để xin được giấy phép nay lại càng trở nên kém hấp dẫn, là nguyên nhân cản trở hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài trong các dự án PPP.

Trong trường hợp kết quả của Kiểm toán Nhà nước phát hiện ra việc nộp thiếu tiền thuế, việc sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản và việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công không được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật thì Kiểm toán Nhà nước sẽ phải kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan quản lý thuế, các cơ quan có thẩm quyền của các bộ ngành hoặc UBND các cấp và thông các cơ quan này để xử lý sai phạm. Chúng tôi nghĩ rằng nếu các cơ quan nhà nước không thực hiện theo chỉ đạo của Kiểm toán Nhà nước thì sẽ trở thành tranh chấp hành chính giữa các cơ quan nhà nước, Tòa hành chính và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp giữa các cơ quan nhà nước sẽ phải đứng ra giải quyết, chứ không nên để cho người nộp thuế và nhà đầu tư phải gánh chịu tranh chấp giữa các cơ quan nhà nước với nhau.

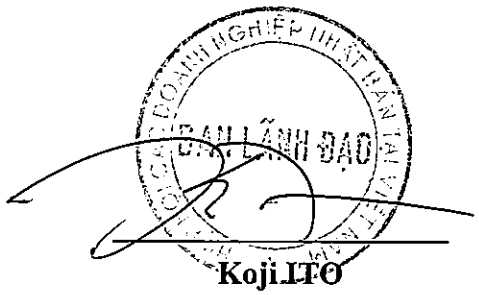
Với những lý do nêu trên, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam rất mong Quý cơ quan đưa người nộp thuế và các doanh nghiệp, tổ chức ra khỏi đối tượng kiểm toán được quy định tại khoản 13 điều 55 của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý cơ quan.

***Xin trân trọng cảm ơn.***

***Nơi nhận:***
- *Như trên;*
- *Văn phòng Thủ tướng Chính phủ;*
- *Văn phòng Quốc hội;*
- *Bộ Tài Chính;*
- *Bộ Kế hoạch Đầu tư*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.*

**T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản**
**tại Việt Nam**
**Chủ tịch**



**Koji ITO**

